

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שלום דנינו

פ/25/307

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – מענק למפלגות המקיימות בחירות מקדימות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973¹ בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב2) יבוא –

"(ב3) בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נבחרו שני שליש לפחות מחברי הכנסת הנמנים עם הסיעה בבחירות מקדימות מזכות כהגדרתן בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992², תקבל הסיעה תוספת למימון הוצאות הבחירות שלה בהתאם למספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות המזכות כמפורט להלן:

מספר בעלי זכות הבחירה	סכום התוספת
(1) 5,000 עד 9,999	מיליון שקלים חדשים
(2) 10,000 עד 24,999	שני מיליון שקלים חדשים
(3) 25,000 עד 49,999	ארבעה מיליון שקלים חדשים
(4) 50,000 עד 74,999	שישה מיליון שקלים חדשים
(5) 75,000 עד 99,999	שמונה מיליון שקלים חדשים
(3) 100,000 ומעלה	עשרה מיליון שקלים חדשים

לעניין סעיף זה, "בעל זכות בחירה" – מי שמקיים את התנאים שנקבעו לעניין זה בתקנון המפלגה ובלבד ששילם סכום שלא יפחת משלושים שקלים חדשים בעבור שנת חברות במפלגה, והסכום שולם ישירות למפלגה בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לעודד מפלגות לקיים בחירות מקדימות, במסגרתן חברי המפלגה יממשו באופן מיטבי את הזכות להיבחר למפלגה ואת הזכות לבחור את נציגיה; וכן, נועדה לתמוך כלכלית באותן מפלגות שיבחרו להשקיע מאמצים בניהול הליך דמוקרטי זה.

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 52.² ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

לקיומן של בחירות מקדימות יש יתרונות רבים כפי שיפורט להלן :

ראשית, יש בהן כדי לחזק את הדמוקרטיה במסגרת הניהול הפנימי של המפלגות ובכך יש כדי להשליך על חיזוק הדמוקרטיה הישראלית ככלל. עריכת בחירות מקדימות מאפשרת לקהל רחב יותר לקחת חלק בהליך הפוליטי ולהשפיע על ההכרעות המהותיות ביותר לחיי הקהילה, ומצמצמת מצבים בלתי רצויים של בחירת נציגי מפלגה באופן שאינו דמוקרטי דרך מינוי נציגים על ידי יו"ר המפלגה.

שנית, יש בהן כדי לתרום תרומה משמעותית לקידום מוביליות חברתית ולהבטחת גיוון וייצוגיות של קולות שונים בשדה הפוליטי. מקום בו המפלגות לא ימנו את אנשי שלומם, כאלו הנמצאים בעמדות כוח והשפעה בחברה אלא יאפשרו לאזרחים מן השורה לקחת חלק באופן ישיר בהליך הדמוקרטי של בחירת נציגי המפלגה ולקבל הזדמנות להיבחר לנציגים בעצמם – יחזקו הייצוגיות והגיוון ויורחבו ההזדמנויות של האזרח להשפיע על אורחות חייו וחיי קהילתו. רבות נכתב על חשיבות ההכללה של קולות שונים בעשייה הציבורית, ועל התרומה הרבה שבכניסתם של גורמים חדשים מרקעים תרבותיים שונים, רקעים גאוגרפיים שונים ורקעים דתיים שונים לשיפור המציאות החברתית בישראל. הצעת חוק זו, נועדה לתת כלי נוסף להרחבת הייצוג והגיוון.

שלישית, לבחירות המקדימות יש גם השפעה חיובית רבה על פועלם של נציגי המפלגה לאחר שנבחרו לכנסת. הן תורמות משמעותית לתחושת העצמאות שלהם כיחידה חוקתית אוטונומית ומפתחות תחושת מחויבות לציבור הבוחרים שבחר אותם באופן ישיר במסגרת הבחירות המקדימות. בניגוד לכך, אם המועמדים נבחרים על ידי יו"ר המפלגה, יש חשש שחברי הכנסת יפתחו תחושת מחויבות בלעדית ליו"ר המפלגה ועל פיו יישק דבר. חברי כנסת שנבחרו על בסיס בחירות מקדימות יכולים ומחויבים לפעול על פי צו מצפונם ולא כמקשה אחת בדעת היו"ר.

למרות היתרונות הרבים של בחירות מקדימות לא מוצע לקבוע נורמה מחייבת של ביצוע בחירות מקדימות כדי לא לפגוע בעקרון השוויון בבחירות המעוגן בחוק יסוד : הכנסת. במקום זאת, מוצע לפעול בדרך מידתית יותר של קביעת תמריצים חיוביים למי שעורך בחירות מקדימות.

לפיכך, מוצע כי כל מפלגה שתערוך בחירות מקדימות מזכות כפי שקבוע בחוק המפלגות, תקבל תוספת למימון הוצאות הבחירות שלה, לפי מפתח של בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות המזכות כמפורט בהצעת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)